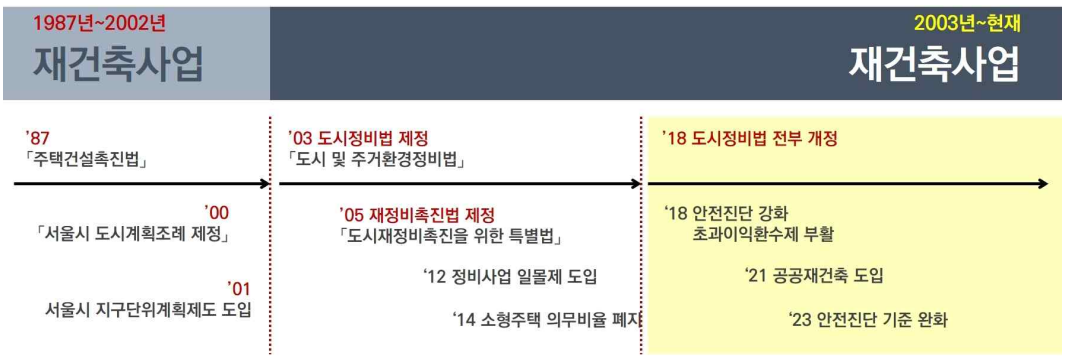
Ⅰ. 현황 및 특성

1. 재건축사업의 제도적 변천 과정

- 1972년 제정된 「주택건설촉진법」에서 1987년 재건축 규정을 제정하며 사업의 법적 근거를 마련하였고, 이후 「주택건설촉진법 시행령」을 개정하면서 재건축을 시행할 수 있는 판단기준 및 조합설립 절차의 규정이 보완되었음
- 2000년 도시관리를 위해 「서울특별시 도시계획조례」가 제정되며 기준/허용/상한용적률의 개념이 등장하고, 2001년 서울시 지구단위계획제도가 도입되었으며, 당시 건설교통부 소형주택 의무건립 제도가 공식 도입되었음
- 2003년 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량건축물을 효율적으로 개량하기 위하여 「도시 및 주거환경정비법」이 제정되며 정비구역 지정, 추진위원회 승인, 사업시행계획인가 등의 재건축 절차가 제도화되었음
- 2003년 일반주거지역 용적률 300%의 단일 기준이 1종·2종·3종으로 세분되어 용적률이 하향 조정되었으며, 건설중이던 공동주택단지에 대한 종세분도 진행되었음. 2005년 「도시재정비촉진을 위한 특별법」이 제정되며 광범위한 도시계획을 일관성있게 수립할 수 있도록 다양한 규제완화로 재건축사업 활성화를 유도함

그림 62 재건축사업의 제도적 변천 과정



- 2012년 정비사업에 주민동의 등에 의한 조합설립 취소 및 구역해제제도가 도입되어 일정기간 사업에 진척이 없을 경우 정비구역(정비예정구역)을 해제 가능하게 되었음. 또한 「도시 및 주거환경정비법」이 개정되며 단독주택재건축사업이 폐지되었으며 이미 추진 중인 단독주택 재건축사업은 정비기본계획에 단독주택 재건축사업이 포함된 경우까지 지속 추진할 수 있도록 정함
- 2014년 재건축사업 추진시 전용면적 60㎡ 이하 주택을 일정비율 짓도록 의무화한 소형주택 의무비율 제도가 폐지되었고, 2015년 일몰제가 확대되어 2012년 1월 31일 이전에 정비계획을 수립한 구역도 일몰 대상에 포함됨
- 2018년 국토교통부 안전진단 정상화 방안에 따라 구조안전성 가중치가 상향되어 재건축 안전진단 기준이 강화되고 초과이익환수제가 부활하는 등 재건축사업 추진이 어려워짐
- 2018년 「도시 및 주거환경정비법」 기존 법률 규정이 지나치게 복잡하고 일반 국민이 이해하기가 어려울 뿐만 아니라, 정비사업을 둘러싼 분쟁이 다수 발생하고 있어 복잡한 정비사업 유형을 통합하여 단순화하고, 분쟁을 유발하는 불명확한 규정은 명확하게 개선하는 한편, 일반 국민들이 정비사업 제도를 알기 쉽게 정비하기 위해 전부개정 되었음. 이에 따라 정비사업의 유형이 3가지로 변경되었고, 재건축사업은 「서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례」에서 세부사항을 운영하고 있음
- 2021년 「도시 및 주거환경정비법」이 개정되며 도심 내 주택공급을 확대하기 위해 새로운 정비사업방식인 공공재건축사업이 도입되었음. 공공재건축사업은 시행 또는 대행의 방법으로 정비사업에 참여하고, 임대주택 또는 신축공급 물량을 확대하는 대신 용적률 완화, 통합심의로 행정절차 간소화 등 인센티브를 제공하여 사업성을 개선함으로써 정비사업을 촉진하는 방식임
- 이처럼 재건축사업은 주거지 관련 정책 및 법 · 제도의 핵심사업으로 재개발사업과 함께 주요한 정비방식으로 활용되고 운영 지속되고 있음
- 2024년 4월 「노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법」 시행에 따라 일부 재건축 사업은 해당 법률에 따라 사업 추진이 가능하나 아직은 구체적 시행방침이 마련되어 있지 않은 상황이므로 향후 이에 대한 검토 필요

2. 기존 재건축사업의 현황 및 특성

2.1 정비사업 추진현황

1) 정비구역 현황

▌정비구역 신규 지정 지속

- 2015년 정비기본계획이 수립된 이후 신규로 재건축정비구역 지정된 건수는 다음과 같음
- 2015년 이후 신규 구역지정 건수는 연평균 8건으로, 연간 최소 3건~ 최대 19건 지정됨

표 72 재건축 정비구역 지정 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
구역 수	8	6	19	3	4	8	7	12	8

※출처 : 서울시 내부자료(기준일 2022.09.30.)

▌재건축 정비구역 증가 예상

- 2013년 일몰제 도입과 더불어 갈등구역 등 구역해제 가능성이 있으나, 1980~1990년대 준공된 대규모 노후 아파트 단지의 노후연한 도래 및 2023년 재건축 안전진단 규제 완화에 따라 신규 구역 증가 예상됨

재건축사업 현황

- 2024년 4월 기준 재건축은 정비예정구역이 7개소, 정비구역 76개소 구역이 지정되어 있음

표 73 재건축 면적 및 개소수

구분	정비예정구역		정비구역							
			소계		촉진지구 내		아파트지구		일반	
	개소(개)	면적(ha)	개소(개)	면적(ha)	개소(개)	면적(ha)	개소(개)	면적(ha)	개소(개)	면적(ha)
재건축	7	23.1	76	461.6	8	32.1	18	133.7	50	295.8

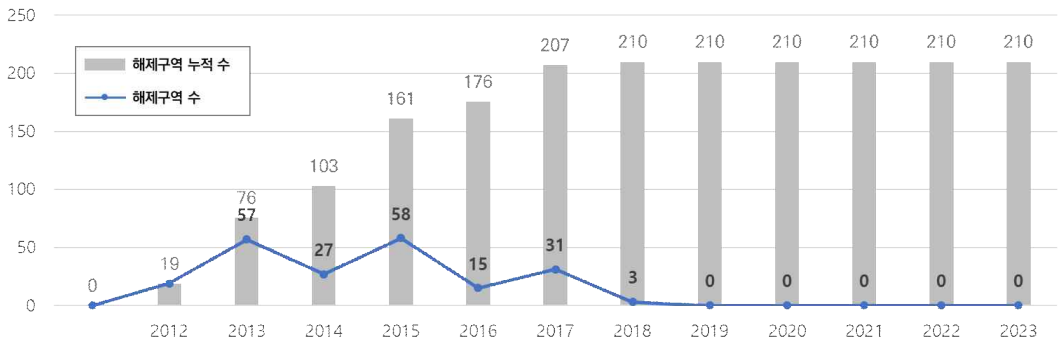
※출처 : 서울시 내부자료(기준일 2022.09.30.)

2) 정비구역 해제 현황

▌도시정비법 개정(2012년) 이후 구역해제 현황

- 2012년 「도시정비법」 개정에 따라 구역해제를 위한 제도적 기반이 마련된 이후 구역해제 건수는 2023년을 기준으로 210개가 해제되었음
- 해제구역은 매년 증가와 감소를 반복하는 추세였으나, 2018년을 기준으로 연간 3개소 이하로 해제되어 추후 해제구역은 점차 감소할 것으로 예상됨
- 해제구역 누적량의 경우 2014년 100개소, 2017년 200개소를 초과하고 2023년 210개로 나타남
- 2019년 이후 해제 구역수에 큰 증감은 나타나고 있지 않음

그림 63 구역해제 건수



※출처 : 서울시 내부자료(기준일 2022.09.30.)

표 74 재건축 정비구역 해제 현황

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
해제구역 수	19	57	27	58	15	31	3	0	0	0	0	0
해제구역 누적수	19	76	103	161	176	207	210	210	210	210	210	210

※출처 : 서울시 내부자료(기준일 2022.09.30.)

2.2 정비구역 목록

1) 재건축사업 추진 중인 단지 현황

- 2024년 4월 기준 재건축사업 정비구역은 156개(단독 28개, 공동 71개, 아파트지구 47개, 촉진지구 10개), 정비예정구역 12개(단독 2개, 공동 10개), 공공재건축 5개로 총 173개가 추진 중임
- 단독주택 재건축사업(28개)과 정비예정구역 내 재건축사업(단독 2개, 공동 10개)은 「도시정비법 시행령」 개정으로 폐지됨에 따라 이미 추진 중인 단독주택 재건축사업과 정비예정구역 내 재건축사업만 지속 추진하고 있음
- 재건축사업 추진 중인 단지는 서초구(31개), 강남구(29개), 영등포구(21개)가 서울시 자치구 중 가장 많이 분포하고 있음

그림 64 재건축사업 추진 중인 단지 현황

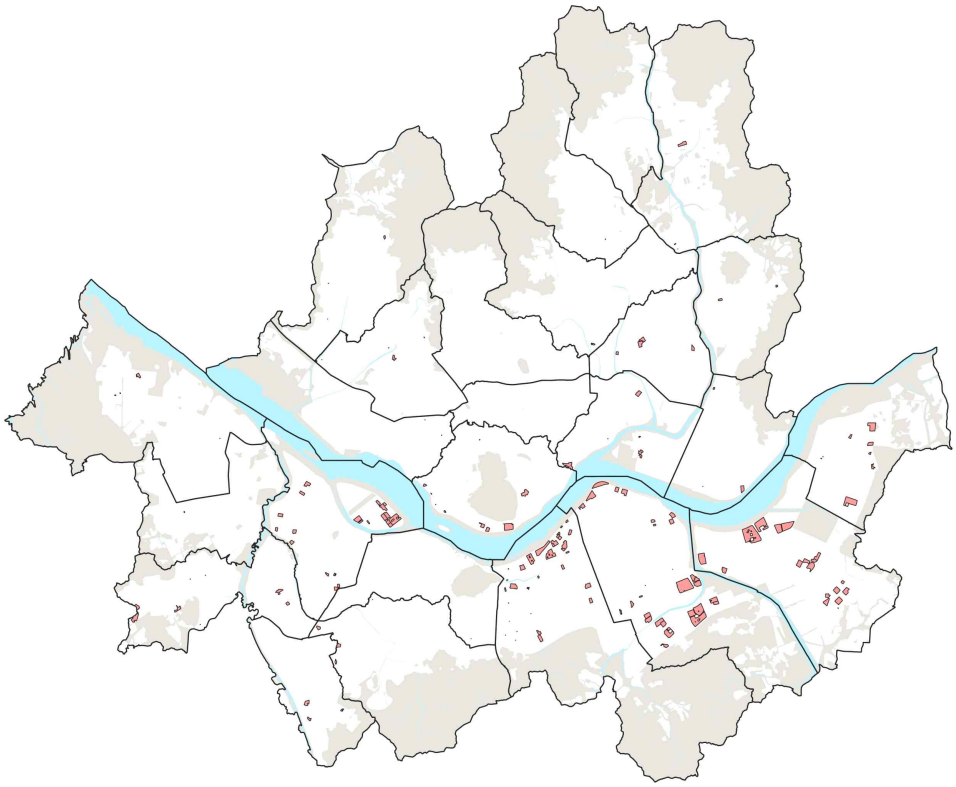


표 75 재건축사업 추진 중인 단지 현황

구분	정비예정구역		정비구역				공공재건축
	단독	공동	단독	공동	아파트지구	촉진지구	
서울시	2	10	28	71	47	10	5
종로구	-	-	-	-	-	-	-
중구	-	-	-	-	-	-	-
용산구	2	-	-	2	5	-	1
성동구	-	1	2	3	-	-	-
광진구	-	1	1	-	-	-	1
동대문구	-	-	-	3	-	-	-
중랑구	-	-	-	1	-	-	1
성북구	-	-	1	-	-	-	-
강북구	-	-	2	-	-	1	-
도봉구	-	-	-	-	-	-	-
노원구	-	-	1	2	-	-	-
은평구	-	-	3	-	-	-	-
서대문구	-	1	3	-	-	-	-
마포구	-	-	1	-	-	1	-
양천구	-	-	1	1	-	1	-
강서구	-	-	1	1	-	4	-
구로구	-	2	2	5	-	-	-
금천구	-	1	-	2	-	-	-
영등포구	-	-	-	9	10	1	1
동작구	-	-	1	-	-	-	-
관악구	-	-	1	3	-	-	-
서초구	-	-	6	5	19	-	1
강남구	-	4	1	17	7	-	-
송파구	-	-	1	12	5	-	-
강동구	-	-	-	5	1	2	-

※출처 : 서울시 내부자료(기준일 2024.04.)

2. 건축물의 밀도계획

2.1 용적률 계획

1) 용적률 계획의 기본원칙

▌정비사업 활성화를 위해 용적률 체계 개편

- 서울시는 2021년 5월 발표한 '6대 재개발 규제완화 방안'에 따라 기존 2종일반주거지역(7층이하) 규제를 없앴으나 그 전에 수립된 2025 도시·주거환경정비기본계획에는 해당 내용이 반영되어 있지 않아 개선이 필요한 실정임
- 이에 금번 2030 도시·주거환경정비기본계획에서는 제2종일반주거지역(7층이하)을 제2종일반주거지역 기준으로 적용하도록 용적률 체계를 개편하고자 함

▌지역 및 단지 여건을 고려한 용적률 체계 다변화

- 재건축사업 대상지는 대부분 제2종일반주거지역과 제3종일반주거지역에 위치하나, 현재 용적률, 입지여건 등이 각기 다르고, 일부 주택단지들은 상업지역, 준공업지역 등에 위치하여 일반적인 용도지역, 용적률계획 체계 적용은 효율적이지 않음
- 이에 용도지역, 지역 및 주택단지 여건을 고려한 용적률 체계의 다변화가 필요함

▌사회변화 및 라이프 스타일을 반영한 실효성 있는 용적률 인센티브 운영

- 인구 감소, 고령화 등 인구 및 사회변화에 대응할 수 있는 돌봄시설, 고령서비스 시설 등을 유도하는 다양한 인센티브를 발굴하여 주민의 라이프 스타일에 적합하도록 실질적 주거환경 개선을 유도함
- 보행중심, 세대맞춤형, 환경친화 등 서울시 정책방향에 부합하는 인센티브를 발굴하여 실효성 있는 용적률 인센티브를 운영하고자 함

▌미래형 주거환경 정비 유도 등을 실현하기 위한 용적률 체계 조정

- 최근 발표한 도시·건축디자인 혁신방안(2023.3)의 성냥갑 아파트 퇴출 등 우수디자인 공동주택 건립 정책에 발맞춰 미래 주거환경 개선을 도모하여야 하므로 이를 유도하는 용적률 인센티브 발굴, 활용 필요

- 또한 탄소중립 및 친환경 정책에 맞춰 친환경 건축물 건립 활성화를 위해 다양한 정책들을 추진 중이므로 이를 반영한 용적률 인센티브 적극 활용 필요함

▌아파트지구 및 택지개발지구 용적률 기준

- 정비사업을 고려하여 지구단위계획이 수립된 기존 아파트지구와 택지개발지구의 경우 별도 수립된 지구단위계획을 적용할 수 있음
- 단, 택지개발지구의 경우에는 본 기본계획 고시 전 열람공고 된 지구단위계획에 한하여 지구단위계획의 용적률 체계 적용 가능

▌현황용적률이 높은 기존 과밀단지나, 사업성이 낮아 재건축 추진이 어려운 주택단지의 사업성 개선을 위해 별도의 용적률 기준 적용

- 현황용적률 : 재건축 하기 전 주택단지의 용적률
- 과밀단지 : 현황용적률이 본 계획의 허용용적률을 초과한 단지

2) 용적률 체계

가) 용도지역 변경이 없는 경우

▌용도지역별 기준/허용/상한/법적상한용적률 체계 유지

- 용적률 체계는 당초의 용도지역별 용적률 체계를 유지함. 단, 「도시정비법」 제66조제2항에 따른 사업은 법령에 따라 완화되는 범위까지의 용적률 체계를 적용하도록 하고, 기존 아파트지구 및 택지개발지구의 용적률 체계는 별도로 정할 수 있음

▌제2종일반주거지역 허용용적률 인센티브량 완화

- 다른 용도지역과의 형평성을 고려하여 제2종일반주거지역의 기준용적률과 허용용적률 간 완화량을 10%에서 20%로 확대하여 허용용적률 인센티브를 통한 공공성 있는 계획의 확대를 유도함

준공업지역 법적상한용적률 400%까지 허용

- 준공업지역 내 용도상 주거기능이 밀집한 지역에서 사업 추진 시 '2030 준공업지역 종합발전계획'에 따라 재건축사업 추진이 가능함
- 이 경우 준공업지역의 용적률은 2025 정비기본계획의 방식과 동일하게 제3종일반주거지역의 용적률 체계를 따르되 공공임대주택 건립 등에 따라 법적상한용적률 400%까지 적용할 수 있도록 함

상업지역의 용적률

- 상업지역 내에서 기존 공동주택에 대하여 재건축사업을 시행하는 경우 통상적인 주거기능 용적률을 크게 상회하는 과도한 계획기준을 적용하는 것은 바람직하지 않기에 용도용적제 등을 적용할 경우에는 서울시 도시계획조례 기준에 따라 용적률 계획기준을 적용함이 바람직함
- 따라서 상업지역 내 기존 공동주택에 대한 재건축사업 시 서울시 도시계획조례를 따르며 주거환경의 보호, 주변 기반시설의 부담 등을 고려하여 기준용적률을 400%, 허용용적률 420%로 정하고 상한용적률은 800%를 넘지 않도록 함

상업지역의 비주거비율 완화(용도지역 상향된 경우도 포함)

- 상업지역내에서 기존 공동주택을 재건축하는 경우 주거 외의 용도로 사용되는 부분의 면적은 전체 연면적의 20퍼센트 이상으로 함. 다만, 주거기능의 입지가 필요하다고 위원회에서 인정하는 경우 주거용 외의 용도로 사용되는 부분의 면적(부대시설의 면적을 포함한다)은 전체 연면적의 10퍼센트 이상으로 할 수 있음(주거용 외의 용도에「주택법 시행령」제4조에 따른 준주택은 제외한다)

  - 도시계획조례 별표3 제1호나목1) 시장이 주거기능의 입지가 필요하다고 인정하여 선정한 지역이란 서울시 상업지역 중 정비사업을 추진 중이거나 추진 예정인 지역을 말함

표 79 주거지역 용적률 체계(용도지역 변경이 없는 경우)

구분		기준용적률	허용용적률	상한용적률	법적상한용적률
주거지역	제1종일반주거지역	150%	150%	200%	200%
	제2종일반주거지역(7층)	170%	190%	250%	250%
	제2종일반주거지역	190%	210%	250%	250%
	제3종일반주거지역	210%	230%	250%	300%
	준주거지역	300%	320%	400%	500%
준공업지역		210%	230%	250%	400%
상업지역		400%	420%	800%	-

나) 용도지역 변경이 있는 경우

▌용도지역 상향 기준

- 용도지역을 상향하기 위해서는 해당 변경되는 용도지역의 특성에 적합하여야 하며, 용도지역 변경은 위원회 심의를 거쳐 필요성이 인정되는 경우에 한해 1단계 조정하는 것을 원칙으로 함(단, 상향기준에 충족되는 경우 심의를 거쳐 2단계 이상 상향 가능)

- 단, 대상지가 구릉지, 중점경관관리구역, 고도지구 및 자연경관지구에 해당 하거나 저층· 저밀로 관리되는 용도지역·지구(녹지지역 등)에 인접한 경우에는 가급적 현재 용도지역 유지를 원칙으로 하고, 토지이용계획 및 주변 여건 등을 고려하여 조정이 필요한 경우 위원회 심의를 통하여 결정하도록 함

표 80 경관관리 및 보전이 필요한 지역

아래에 해당하는 지역	아래의 지역·지구와 인접한 지역
• 구릉지(표고 40m 이상, 경사도 10도 이상) • 중점경관관리구역 중 역사도심, 한강변(표고 40m 이상), 주요산(표고 40m 이상) • 고도지구, 자연경관지구 내	• 녹지지역, 전용주거지역 • 개발제한구역, 도시자연공원구역 • 고도지구(16m 이하), 자연경관지구

역세권 용도지역 상향

- 그동안 역세권은 기반시설이 잘 갖추어진 입지조건에도 불구하고 준주거지역 상향에 소극적이였으나, 기반시설이 양호한 역세권 주변을 주거·상업·업무 기능으로 고밀복합 개발하여 지역에 활력을 제공함과 동시에 다양한 주거수요를 담는 지역 거점공간으로 전환을 추진함

- 준주거지역으로 상향하는 범위(면적)는 지하철역 등 승강장 경계로부터 250m 이내(위원회 심의 통해 350m 이내까지 완화 가능)를 원칙으로 하며, 용도지역 상향여부 및 범위에 대해 대상지의 중심지 위계, 인근 용도지역, 개발계획안, 서울특별시 용도지역 관리방향 및 지정·조정 가이드라인의 방향 등을 고려하여 정비계획 관련 위원회 심의 등을 통해 결정함

  * 해당 지역은 간선도로변에 접한 경우로 한정하며, 간선도로변에 접한 범위는 주변 개발여건(현황), 대상지 규모(면적), 교통계획 및 용도지역 상향에 따른 부영향화 등을 고려하여 관련 위원회 심의를 통해 결정함

- 역세권 준주거 용도지역 상향은 해당구역 평균 공시지가*가 서울시 평균 공시지가*보다 낮아 사업여건이 불리한 구역에 우선 적용하며 (서울시 평균 공시지가 이상인 경우에는 역세권 기능, 기반시설 여건 및 토지이용 활성화 등 지역 및 입지 특성을 감안하여 조정 가능), 일자리 창출, 노인·육아 돌봄 등 시 정책과 연계된 시설** 도입을 전제로 함

*해당구역 평균 공시지가와 서울시 평균 공시지가는 “사업성 보정계수” 산출을 위한 공시지가를 의미함

** 시 정책과 연계된 시설의 구체적인 용도 등은 사회·정책적 여건 변화 등에 따라 시장이 별도 방침으로 정하여 운영할 수 있음

- 역세권 용도지역 상향 관련 구체적인 사항 등은 필요시 시장이 별도 방침으로 운영할 수 있음

표 81 주거지역 내 용도지역 변경 시 용적률 체계

구분		기준용적률	허용용적률	상한용적률	법적상한용적률
제1종 일반주거지역	→ 용도지역 상향 시	150%	170%	200%(2종) 250%(3종)	250%(2종) 300%(3종)
제2종(7층) 일반주거지역	→ 제2종 일반주거지역	190%	210%	250%	250%
제2종(7층)·제2종 일반주거지역	→ 제3종일반주거지역	190%	210%	250%	300%
제3종 일반주거지역	→ 준주거지역	210%	230%	400%	500%

▌ 공공기여 계획 수립기준

- 용도지역 상향 시 아래의 공공기여 부담률 기준에 적합한 공공시설등을 조성하여 기부채납하는 것을 원칙으로 함
- 1단계 용도지역 상향 시 용도지역별 구분 없이 공공기여율 10% 이상으로 동일하게 운영함
  - 제3종일반주거지역에서 준주거지역으로 상향 시 공공기여는 기존 15%에서 10%로 완화함
  - 제2종(7층)일반주거지역과 제2종일반주거지역은 정비사업 추진 시 동일한 여건으로 간주하여 계획함에 따라 제1종일반주거지역에서 제2종일반주거지역으로 상향 시 공공기여는 기존 15%에서 10%로 합리적으로 조정함

표 82 용도지역 변경에 따른 공공기여 계획

변경 / 기정	일반주거지역			준주거지역
	제2종(7층)	제2종	제3종	
제1종일반	10%이상	10%이상	20%이상	30%이상
제2종(7층)	-	-	10%이상	20%이상
제2종일반	-	-	10%이상	20%이상
제3종일반	-	-	-	10%이상

▌ 용도지역 상향시 본 계획에 용적률 체계 및 공공기여 기준이 없는 경우

- 용도지역 상향 시 관련 기준이 제시되어 있지 않은 경우에는 본 기본계획의 용적률 체계, 지구단위계획 수립기준, 유사사례 등을 참고하여 별도로 정하되, 정비사업을 고려한 지구단위계획이 수립된 경우는 그에 따를 수 있음

다) 기타

▌ 용도지역 혼재 지역의 용적률

- 기준용적률은 정비기본계획상의 각 용도지역별 기준용적률을 적용하며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제84조 및 시행령 제94조 규정에 따라 적용함
- 상한용적률은 노선형 상업지역과 일반주거지역이 혼재된 경우 300%를 초과하지 않도록 하고, 블록단위 상업지역과 주거지역이 혼재된 경우 기준용적률과 같이 「국토의 계획

및 이용에 관한 법률」 제84조 및 시행령 제94조 규정에 따라 적용함

- 다만, 관계 법령의 제·개정으로 관련 규정이 변경되는 경우에는 변경된 기준에 따라 용적률을 적용할 수 있음

3) 세부 용적률계획

가) 기준용적률

▌용도지역에 따라 기준용적률 차등 적용

- 기준용적률은 도시계획조례에서 용도지역별로 규정된 용적률 범위 안에서 결정하며, 기준용적률 범위를 도시계획조례 기준보다 하향 조정하여 공공시설 등 확보를 유도함
- 단, 제1종일반주거지역은 고밀개발이 시행되기 어려운 지역으로 도시계획조례 상 150%를 적용함

나) 허용용적률

▌인센티브량 최대 20% 유지

- 허용용적률은 기준용적률에 인센티브로 제공되는 용적률을 합산한 용적률로서 기존 20%p 체계는 유지하는 것을 원칙으로 함
- 허용용적률에 적용하는 사업성 보정계수의 구체적인 적용방안은 주택시장 여건(변화) 등을 고려하여 시장이 별도 방침으로 정하여 운영할 수 있음
- 허용용적률 인센티브의 신청 시기는 정비계획 입안 시 인센티브 항목을 명기하여 해당 위원회에 심의 상정하도록 하고, 인센티브 부여 시 인센티브 항목을 결정도서에 조건부로 명기하도록 함

표 84 허용용적률 인센티브 기준

구 분	항 목		인센티브 (최대 20%p)	비 고
보행 중심 생활 공간 조성	공공 보행통로 (보차혼용 통로 및 입체결정한 도로 포함)	• 주변 가로망 연계를 위한 공공보행통로 등 조성(지역권* 등 설정) - 기준용적률 ×(조성면적/대지면적) ×a ※ a=10이하 * 지역권 : 통행 등 일정목적으로 타인토지를 자기토지 편익에 이용하는 권리(등기로 설정)	10%p 이내	수변친화 중복적용 불가
	열린단지	• 단지 외곽 개방, 담장 미설치, 연도형 상가 등 열린 단지* 조성 (지형도면고시) - 개방공간, 열린 단지 조성기준 준수(위원회에서 인정하는 경우)	5%p	개방되는 부분은 결정도면에 표시 (준공 후에도 유지)
세대 맞춤형 생활 환경 개선	BF인증	• 장애물 없는 생활환경 인증 - 최우수등급 5%, 우수등급 4%, 일반등급 3%	5%p 이내	-
	돌봄시설	• 지역에 필요한 놀이·돌봄시설* 설치 및 제공(무상임대) - 기준용적률 ×(조성면적(의무면적제외)/주민공동시설면적(의무면적)) ×a ※ a=0.10이하	5%p 이내	국공립어린이집, 서울형키즈카페, 우리동네키움센터, 공동육아나눔터, 실내어린이놀이터 등
	고령 서비스 시설	• 지역에 필요한 고령서비스시설* 설치 및 제공(무상임대) - 기준용적률 ×(조성면적(의무면적제외)/주민공동시설면적(의무면적)) ×a ※ a=0.10이하	5%p 이내	노인복지시설 등
	층간소음 해소	• 바닥(중량)충격음 차단성능 2등급 이상 - 1등급 5%, 2등급 3%	5%p 이내	-
환경 친화 안전한 주거지 조성	친환경 건축물	① 에너지효율등급 및 ZEB 인증 - ZEB1 7.5%(15%), ZEB2 7%(14%), ZEB3 6.5%(13%), ZEB4 6%(12%), ZEB5 5.5%(11%) 에너지효율 1++ 3%(6%),에너지효율 1+ 1.5%(3%) ② 녹색건축 인증 - 최우수 등급 3%(6%), 우수 등급 1.5%(3%) ※ 친환경 항목 및 인센티브량은 서울특별시 녹색건축물 설계기준 등 관련 기준 변경 시 연동	7.5%p (15%p) 이내	※①, ②중복적용 가능 -단, ①, ② 동일 세부항목은 상한/하향에 동시 적용 불가 ※ 법률·정책상 의무화시 미적용 ※ ( )는 보정계수를 적용했을 때 최대 친환경 인센티브량
	우수디자인 + 장수명주택	• 우수디자인 및 장수명주택 인증 - 서울시 건축위원회 심의(자문)을 통해 위원회에서 인정하는 경우 ※ 우수디자인 및 장수명주택 인증(최우수 15%, 우수등급 10%)	15%p 이내	-
	수변친화 공간조성	• 수변공간과 적극적 연계를 통한 수변친화 생활환경 조성 - 수변 접근성을 고려한 보행로 조성, 조망축 및 통경축 확보 (위원회에서 인정하는 경우)	5%p	-
	방재안전	• 화재·소방·피난안전 등 공동주택 안전성능 개선 또는 자립지 설치 시 - 안전성능을 의무기준 보다 초과 설치·개선하는 경우 등 관련 위원회 심의·자문을 통해 적용	5%p 이내	-
기타	역사문화 보전	• 지정 및 등록 문화재 보전 옛길/물길 등 복원(재현) 등 (위원회에서 인정하는 경우)	3%p	-
	지역특화	• 도심항공교통(UAM) 시설 등 지역특성을 고려한 공간대개조 및 미래전략시설 등(위원회에서 인정하는 경우)	5%p 이내	-

※ 허용용적률 인센티브 항목은 사회·정책적 여건 변화에 신속한 대응을 위해 필요시 시장이 별도 방침으로 정하여 운영할 수 있음

다) 상한용적률

▌공공시설등 기부채납에 대한 상한용적률 인센티브 적용

- 상한용적률은 공공시설등의 부지, 건축물 등을 제공하는 경우 적용 가능한 용적률의 상한으로서 기준용적률 또는 허용용적률에 상한 인센티브를 합산한 용적률을 말함

  - 상한 인센티브 산정 시 적용하는 (기준)허용용적률은 현황용적률 및 사업성 보정계수를 적용하지 않았을 때의 값으로 함

- 정비사업의 경우 공공시설등 기부채납 용적률 인센티브 계수 및 적용시설 등은 시장이 별도 방침으로 정하여 운영할 수 있음

[공공시설등 기부채납 용적률 인센티브 기준]

- 상한용적률 = (기준)허용용적률 × {1+1.3×가중치×$\alpha_{토지}$ + (0.7또는1.0)×$\alpha_{건축물}$ + 0.7×$\alpha_{현금}$}

  - 공공임대주택 및 전략 육성용도 시설 : 계수 1.0
  - 그 외 기타시설 : 계수 0.7

※ 전략 육성용도 시설은 사회·정책적 여건 변화 등에 따라 시장이 별도 방침으로 정하여 운영함

※ $\alpha_{토지}$: 공공시설등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적에 대한 공공시설등 부지(토지)로 제공하는 면적의 비율

. 공공시설등 부지(토지)에는 '기부채납 부지' 및 '건축물(공공시설 등) 기부채납 토지지분' 포함

※ $\alpha_{건축물}$: 공공시설등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적에 대한 공공시설등 부지(건축물 설치비용 환산부지)로 제공하는 면적의 비율

※ $\alpha_{현금}$: 공공시설등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적에 대한 공공시설등 부지(현금 환산부지)로 제공하는 면적의 비율

※ 환산부지 면적(㎡) = $\frac{\text{공공시설등 설치비용(원) 또는 현금기부채납비용(원)}}{\text{용적률을 완화받고자하는 부지가액(원}/m^2\text{)}}$

※ 가중치 : 사업부지의 용적률에 대한 공공시설등 제공 부지의 용적률(2개 이상의 용도지역인 경우에는 면적대비 가중평균한 용적률)의 비율

. 공공시설등 제공부지 중 별도 구획되는 시설(획지 내 건축물 기부채납 대지지분 제외)은 용도지역 변경(하향 또는 상향)되는 경우에도 변경 전 용적률을 적용함

. 사업부지의 용적률과 공공시설 제공부지의 용적률은 지구단위계획 또는 도시주거환경정비기본계획으로 결정한 허용용적률(현황용적률X)로 적용(다만, 지구단위계획으로 결정한 허용용적률이 없는 경우 도시계획조례 시행규칙 제7조에서 정한 허용용적률로 봄)

. 공공시설등 제공부지의 면적은 순부담 면적을 기준으로 함

▌입체공원 조성 및 제공

• 공원을 입체적 도시계획시설로 결정·조성하여 제공하는 경우 상한용적률은 시설조성비용 등을 고려 아래 산식에 따라 산정하고, 이를 타 공공시설등 기부채납에 따른 상한용적률에 합산함

[입체공원 상한 용적률 적용기준]

• 공원시설 조성 및 제공에 따른 상한용적률(%p) = (기준)허용용적률 x 1.2* ×α입체공원

*정비계획 수립 및 위원회 심의 과정에서 해당구역의 사업여건을 고려하여 사업성 보정계수를 적용할 수 있음

※ α입체공원 : 공공시설 등 부지(토지 및 대지지분)로 제공한 후의 대지면적에 대해 입체공원 설치비용 환산부지로 제공하는 면적의 비율

- 상한 용적률 산정 시 적용하는 (기준)허용용적률은 기준용적률 완화, 현황용적률 및 사업성 보정계수를 적용하지 않았을 때의 값으로 함

[적용 예시] 사업성 보정계수 적용하는 경우
◦ 2종일반주거지역 : 허용 인센티브 20%p 계획, 보정계수 1.5
⇒ 사업성 보정계수 적용 전 허용용적률 210%,
- 입체공원 상한용적률 = 210% x 1.2 x 1.5 x α입체공원

- 정비사업 입체공원 관련 구체적인 기준은 필요시 시장이 별도 방침으로 정하여 운영할 수 있음